

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0010422-88.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **ROGERIO DOS REIS PALMA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Alessandra Teixeira Miguel**

Vistos.

Rogério dos Reis Palma, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de fevereiro de 2017, por volta das 11h58min, na altura do nº 474 da Estrada do Schmidt, nesta capital de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 25 (vinte e cinco) invólucros contendo um total de 17,8 (dezesete gramas e oito decigramas) da droga conhecida como cocaína, 23 (vinte e três) invólucros contendo um total de 07 (sete) gramas de cocaína, na forma de crack, bem como 10 (dez) porções contendo um total de 23,5 (vinte e três gramas e cinco decigramas) da droga conhecida como maconha, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta na denúncia, os policiais Eliezer Duarte e Felipe da Silva efetuavam diligências pelo local dos fatos, se depararam com o acusado em atitudes suspeitas, parado na rua, sem nada fazer (como se estivesse aguardando alguém), o abordaram, o submeteram a uma revista pessoal e com ele encontraram R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) em dinheiro e as drogas supramencionadas, as quais Rogério trazia numa sacola.

Apurou-se, outrossim, que, questionado sobre os fatos por tais policiais e pelo Delegado, o acusado admitiu que as drogas com ele encontradas se destinavam realmente ao tráfico.

Tendo em vista que as drogas apreendidas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

eram de espécies variadas, em quantidade suficiente para serem comercializadas e incompatível com o mero uso, que o acusado adotou uma atitude incompatível com a de mero usuário e tendo em conta que ele admitiu o tráfico para os policiais e para o delegado, está caracterizado o tráfico de entorpecentes.

Denúncia recebida às fls. 75/76.

Defesa prévia às fls. 89.

Realizada a instrução processual, com a oitiva de duas testemunhas de acusação comuns à defesa. Nesta data, foi decretada a revelia do acusado, vez que não compareceu a audiência, apesar de intimado.

Ao final, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição.

Folha de antecedentes às fls. 74.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está evidenciada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 106/108, que atestou tratar-se de maconha e cocaína as substâncias apreendidas em poder do acusado.

A testemunha, policial civil, Eliezer Duarte Claudino disse que estavam passando na rua e este local é um local de tráfico de entorpecentes. O réu entrou para o mato e estava com um saco com entorpecente. Tinha cocaína, crack e maconha. Afirmou que acredita que tinha dinheiro também e que o acusado confessou informalmente o tráfico; afirmou que sua mulher estava grávida e que resolveu vender entorpecentes porque passava por dificuldades financeiras.

A testemunha, policial civil, Felipe da Silva Gomes disse que estavam em diligência quando passaram por uma rua em que



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

há o tráfico de entorpecentes. Visualizou o acusado com uma sacola com maconha, crack e cocaína. O réu confessou informalmente dizendo que a mulher estava grávida e que resolveu vender entorpecentes porque passava por dificuldade financeira.

Na fase inquisitiva o réu confessou a prática delitiva, alegando estar no local há três semanas e que auferia a quantia de R\$ 60,00 (sessenta reais) em média por cada dia de trabalho. Contudo, o réu não compareceu a audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Nessa conformidade, a ação é procedente.

As provas coligidas comprometem sobremaneira o acusado, destacando-se os relatos firmes e convincentes dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência. Nada existe que possa desabonar os depoimentos dos policiais – absolutamente desimpedidos para depor – nunca sendo demais repisar que "os funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/287). No mesmo sentido: RT, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc.

Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza e da grande quantidade de substância apreendida, assim como a forma de acondicionamento da droga.

Neste caso específico, o acusado portava 25 (vinte e cinco) invólucros contendo um total de 17,8 (dezessete gramas e oito decigramas) da droga conhecida como cocaína, 23 (vinte e três) invólucros contendo um total de 07 (sete) gramas de cocaína, na forma de crack, bem como 10 (dez) porções contendo um total de 23,5 (vinte e três gramas e cinco


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

decigramas) da droga conhecida como maconha.

Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, impõe-se o desate condenatório, assinalando-se que, no caso em tela, ao contrário do que sustenta a combativa Dra. Defensora, autoria e materialidade do delito estão amplamente comprovadas.

Resta-me, pois, a dosimetria das penas.

O réu é primário e não ostenta antecedentes que possam ser considerados desabonadores, de modo que, atenta aos ditames do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por oportuno, cabe destacar que, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, bem como que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, incide na espécie a causa de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, motivo pela qual as penas sofrem o decréscimo de 2/3 (dois terços), ficando definitivamente estabelecidas em **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.**

A multa é aplicada com piso correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo principalmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do réu.

A pena privativa de liberdade aplicada será inicialmente descontada em regime **ABERTO**, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, anotando-se que o réu poderá recorrer em liberdade.

Presentes, outrossim, os requisitos do artigo 44 do Código Penal, **SUBSTITUO** a sanção carcerária por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em local a ser designado na fase de execução, além de uma pena de multa no valor equivalente a 10 dias-multa, aptas à prevenção e repressão dos delitos praticados.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Quanto à fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, aplico o entendimento consubstanciado no Supremo Tribunal Federal:

“Atendidos os requisitos de índole subjetiva e os de caráter objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se viável a substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade imposta aos condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34 a 37, todos da Lei nº 11.343/2006. - Possibilidade de o condenado pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o regime fechado.”
(HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, “Informativo/STF nº 672”)

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal e **CONDENO Rogerio dos Reis Palma**, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de **01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. SUBSTITUO** a sanção carcerária pela **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE** pelo prazo de **01 (um) ano e 08 (oito) meses e uma multa no valor equivalente a 10 dias-multa**, sem prejuízo do pagamento de **166 (cento e sessenta e seis) dias-multa**, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da mesma data. **Fixo o regime aberto para o caso de revogação do benefício.**

Deixo de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, em razão de tratar-se de crime de tráfico, sem vítima determinada.

Considerando-se que o acusado é assistido pela Defensoria Pública, é beneficiário da justiça gratuita, estando isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 1.060/50 e, subsidiariamente, do artigo 98 da Lei nº 13.105/15.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Declaro, outrossim, a perda em favor da União do valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) auferido pelo réu com a prática do fato criminoso, e o faço com esteio no artigo 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido. Oficie-se à Delegacia de origem.

P. R. I. C.

São Paulo, 25 de maio de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**